CONVENIO MARCO PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA -SERCOP- Y EQUIPO DE OPERACIONES TACTICAS EN SEGURIDAD EOTSWAG CIA. LTDA.

PRIMERA: COMPARECIENTES

Comparecen a la suscripción del presente Convenio Marco para el servicio de seguridad y vigilancia privada por parte de las entidades contratantes a través de Catálogo Electrónico, por una parte, el Servicio Nacional de Contratación Pública, (en adelante SERCOP), a través de la Mgs. Melannie Daniela Grijalva Isizan, Coordinadora Técnica de Catalogación, en calidad de delegada de la máxima autoridad institucional, de conformidad con la Resolución No. R.I.-SERCOP-2023-0008 de 08 de septiembre de 2023 y por otra, **EQUIPO DE OPERACIONES TACTICAS EN SEGURIDAD EOTSWAG CIA. LTDA.** con RUC: **1792024501001**, (en adelante PROVEEDOR) representado legalmente por el Sr. (a). ESPINOSA YÉPEZ CRISTIAN ANDRÉS, en su calidad de representante legal.

Al PROVEEDOR seleccionado se le denominará CONTRATISTA, en el evento de que resulte adjudicado en una orden de compra, emitida por una entidad, sujeta a las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que utilice el procedimiento de catálogo electrónico. A dicha entidad se le denominará CONTRATANTE.

Las partes se obligan libre y voluntariamente, de conformidad con las siguientes cláusulas:

SEGUNDA: ANTECEDENTES Y NORMATIVA APLICABLE

1.1. El Art. 10 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP, creó el Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCOP, como organismo de derecho público, técnico regulatorio, con personalidad jurídica propia y autonomía administrativa, técnica, operativa, financiera y presupuestaria.

1.2. El Art. 43 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, señala que el Servicio Nacional de Contratación Pública efectuará periódicamente procedimientos de selección de proveedores que cumplan con los requisitos técnicos, económicos y demás condiciones para ser registrados dentro del Catálogo Electrónico, para la provisión de bienes y servicios, con quienes suscribirá convenios marco. El procedimiento de contratación en general se denominará Catálogo Electrónico, donde se incluirán las distintas modalidades. Como resultado del procedimiento de selección de proveedores, el SERCOP suscribirá convenios marco con los proveedores adjudicados para que oferten bienes y servicios en la tienda virtual electrónica creada para el efecto, desde la cual las entidades contratantes podrán realizar sus adquisiciones en forma directa, mediante la generación de una orden de compra.

1.3. El Art. 44 de la LOSNCP establece como producto del Convenio Marco, que el Servicio Nacional de Contratación Pública creará un Catálogo Electrónico disponible en el Portal de Contratación Pública desde el cual las Entidades Contratantes podrán realizar sus adquisiciones en forma directa.

1.4. El Art. 46 de la LOSNCP dispone que las entidades contratantes deberán consultar el Catálogo Electrónico y sus distintas modalidades, previamente a establecer procedimientos de adquisición de bienes y servicios. Por lo tanto, para la adquisición del servicio objeto del presente convenio, las entidades públicas que requieran adquirirlo, se sujetarán a las condiciones contractuales que establece este Convenio.

1.5. La LOSNCP en el título III, Capítulo II, Sección I y RGLOSNCP en el título IV, Capítulo I, Sección Primera, contienen las disposiciones que deben aplicarse para los procedimientos de catálogo electrónico y de selección de proveedores para la suscripción de Convenios Marco. El SERCOP utilizará en los casos en que fuere aplicable y mientras se encuentre en régimen de transición, las reformas introducidas por el Decreto Ejecutivo N. 57, Reglamento General a la Ley Orgánica de Integridad Pública, Título II "Reformas al Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública", promulgado en el Registro Oficial Tercer Suplemento N. 87 de 23 de Julio de 2025.

1.6. Mediante Resolución Interna No. R.I.-SERCOP-2023-0008 de fecha 08 de septiembre de 2023, la Directora General del SERCOP delegó a la Coordinación Técnica de Catalogación la atribución para: *"Suscribir los convenios marco, adendas, terminaciones o instrumentos que se deriven de los procedimientos de selección de proveedores que sustancie el SERCOP, en el Catálogo Electrónico a nivel nacional (…)".*

1.7. Mediante Resolución Nro. SERCOP-CTDC-2025-0069-R, de fecha 08 de julio de 2025, la Coordinación Técnica

de Catalogación del SERCOP: (i) aprobó el pliego y dispuso el inicio del procedimiento de selección de proveedores de Convenio Marco, para la adquisición del servicio de seguridad y vigilancia privada, procedimiento signado con código No. SERCOP-SELPROV-002-2025; (ii) designó a los miembros de la Comisión Técnica; y, (iii) dispuso la publicación de la resolución en el Sistema Oficial de Contratación del Estado - SOCE. Mediante dicho procedimiento se convocó a las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, consorcios, asociaciones y compromisos de asociación o consorcios y actores de la economía popular y solidaria con domicilio fiscal en el Ecuador, inscritos y habilitados en el Registro Único de Proveedores RUP, legalmente capaces para contratar y obligarse, para que presenten sus ofertas y suscriban Convenios Marco, para ser parte del catálogo electrónico dentro de la categoría del servicio de seguridad y vigilancia privada, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 43 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública – LOSNCP.

1.8. Mediante Acta Nro. 1 de *"PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES"* de fecha 10 de julio de 2025 la Comisión Técnica dejó constancia que se dio respuesta a doscientas setenta y dos (272) preguntas realizadas por los interesados en el PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES DE CONVENIO MARCO PARA EL "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA POR PARTE DE LAS ENTIDADES CONTRATANTES A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO" con código Nro. SERCOP-SELPROV-002-2025; y se incluyeron dos (2) aclaraciones.

1.9. Asimismo, mediante Acta Nro. 2 de "*APERTURA DE OFERTA",* de fecha 16 de julio de 2025, la Comisión Técnica, dejó constancia que se procedió con la apertura de ofertas presentadas por los oferentes en el PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES DE CONVENIO MARCO PARA EL "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA POR PARTE DE LAS ENTIDADES CONTRATANTES A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO" con código Nro. SERCOP-SELPROV-002-2025;

1.10. Mediante Acta Nro. 2 de "*APERTURA DE OFERTA",* de fecha 18 de julio de 2025, la Comisión Técnica, sesionó de manera extraordinaria, para conocer ofertas que tenían la calidad de correos en cuarentena, los cuales fueron liberados para que sean conocidos por la Comisión Técnica;

1.11. Mediante Acta Nro. 3 de "*CONVALIDACIÓN DE ERRORES*", de fecha 23 de julio de 2025, la Comisión Técnica, dejó constancia sobre la solicitud de convalidación de errores respecto a las ofertas presentadas por los oferentes en el PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES DE CONVENIO MARCO PARA EL "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA POR PARTE DE LAS ENTIDADES CONTRATANTES A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO" con código Nro. SERCOP-SELPROV-002-2025;

1.12. Mediante Acta Nro. 4 de *"RECEPCIÓN DE CONVALIDACIÓN DE ERRORES"*, de fecha 29 de julio de 2025, la Comisión Técnica, dejó constancia de la recepción de convalidación de errores respecto a las ofertas presentadas por los oferentes en el PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES DE CONVENIO MARCO PARA EL "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA POR PARTE DE LAS ENTIDADES CONTRATANTES A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO" con código Nro. SERCOP-SELPROV-002-2025;

1.13. Mediante Acta Nro. 5 "REVISIÓN DE OFERTAS" de fecha 30 de julio de 2025, la Comisión Técnica, dejó constancia que se procedió con la revisión de documentos de las ofertas digitales presentadas por los oferentes en el PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES DE CONVENIO MARCO PARA EL "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA POR PARTE DE LAS ENTIDADES CONTRATANTES A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO" con código Nro. SERCOP-SELPROV-002-2025;

1.14. Mediante Acta Nro. 6 *"CALIFICACIÓN DE OFERTAS"* de fecha 04 de agosto de 2025, la Comisión Técnica, dejó constancia que se procedió con la calificación de las ofertas presentadas y, la respectiva recomendación de adjudicación de los oferentes en el PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES DE CONVENIO MARCO PARA EL "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA POR PARTE DE LAS ENTIDADES CONTRATANTES A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO" con código Nro. SERCOP-SELPROV-002-2025, conforme se encuentra en los anexos 1 y 2 del acta;

1.15. Una vez efectuado el procedimiento de selección de proveedores, mediante Resolución SERCOP-CTDC-2025-0095-R, de fecha 08 de agosto de 2025, la Coordinación Técnica de Catalogación del SERCOP, adjudicó al proveedor **EQUIPO DE OPERACIONES TACTICAS EN SEGURIDAD EOTSWAG CIA. LTDA**, con RUC: **1792024501001** en el procedimiento de selección No. SERCOP-SELPROV-002-2025, cuyo objeto es la selección de proveedores para la adquisición del servicio de seguridad y vigilancia privada por parte de las entidades contratantes a través de Catálogo Electrónico y en consecuencia proceder con la suscripción del presente Convenio Marco.

TERCERA: DOCUMENTOS HABILITANTES

Forman parte integrante del presente Convenio Marco los siguientes documentos:

- Pliego del procedimiento;
- Oferta presentada por el adjudicatario;
- Fichas técnicas;
- Actas de la Comisión Técnica;
- Resolución de adjudicación

CUARTA: OBJETO

El objeto del presente Convenio Marco, es otorgar el derecho al proveedor seleccionado: **EQUIPO DE OPERACIONES TACTICAS EN SEGURIDAD EOTSWAG CIA. LTDA.,** con **RUC: 1792024501001**, como persona jurídica, para estar catalogado en la herramienta informática que administra el SERCOP, con el fin de proveer los servicios en la categoría del servicio de seguridad y vigilancia privada, en el Catálogo Electrónico habilitado en el portal de Contratación Pública; conforme las fichas técnicas y condiciones económicas correspondientes a plazo, precio referencial, condiciones del servicio, calidad y garantías establecidas en el pliego del procedimiento de selección No.SERCOP-SELPROV-002-2025. Toda esta información estará actualizada y a ella se regirán las entidades contratantes.

El SERCOP permitirá a todas las entidades contratantes previstas en el Art. 1 de la LOSNCP, el uso del Catálogo Electrónico para realizar sus contrataciones en las categorías indicadas del servicio de seguridad y vigilancia privada tal como indica la LOSNCP y su Reglamento.

QUINTA: OBJETIVOS ESPECÍFICOS

4.1 Agilitar y simplificar los procedimientos de adquisición de las entidades contratantes.
4.2 Garantizar las mejores condiciones técnicas, económicas y legales en la provisión de los diferentes tipos de servicios a todas las entidades contratantes, previstas en el Art. 1 de la LOSNCP.

SEXTA: ADMINISTRADOR DEL CONVENIO MARCO

El SERCOP contará con un administrador del Convenio Marco conforme lo señalado en el Art. 80 de la LOSNCP, Arts. 103 y 104 del RGLOSNCP. El administrador designado por el SERCOP podrá realizar una revisión de la efectividad de la ejecución de los Convenios Marco que se suscriban como resultado del presente procedimiento de selección de proveedores.

SÉPTIMA: RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR CATALOGADO

Durante la vigencia del Convenio Marco y de acuerdo con lo establecido en el pliego, los proveedores catalogados, a más de su obligación principal de cumplimiento de las fichas técnicas y las condiciones del servicio, deberán administrar y mantener el catálogo electrónico de los servicios adjudicados, lo cual implicará las siguientes responsabilidades:

- Cumplir con lo establecido en el pliego del procedimiento de selección de proveedores y el respectivo convenio marco.
- Disponer de los recursos humanos, técnicos y económicos que sean necesarios para mantener actualizada la información relacionada al servicio catalogado y sus respectivas condiciones técnicas y económicas, asegurando que las entidades contratantes dispongan siempre del mejor servicio en el catálogo.
- Conocer y operar adecuadamente el sistema de administración de Catálogo Electrónico, disponible para los proveedores de Convenio Marco, a través del Portal COMPRAPUBLICAS.
- Responder y gestionar, según corresponda, todos los casos de reclamos y/o consultas reportadas por el SERCOP entidades contratantes, en un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas.
- Brindar oportunamente los servicios previstos en el Convenio Marco, en tales condiciones que la entidad contratante pueda continuar inmediatamente con el desarrollo normal de sus actividades.
- El proveedor seleccionado, deberá cumplir con las obligaciones laborales; como el pago del salario básico unificado (SBU) o los salarios y tarifas mínimas sectoriales conforme las resoluciones del Ministerio de Trabajo

y Consejo Nacional de Trabajo y Salarios respectivamente. Además, el proveedor deberá pagar el décimo tercero y décimo cuarto sueldos, fondos de reserva, utilidades, horas suplementarias, horas extraordinarias, y demás beneficios de Ley a sus trabajadores. Si el proveedor seleccionado no cumpliera de manera oportuna las obligaciones laborales, se le dará por terminado el convenio marco, una vez verificado que es por su omisión y no de terceros.

- Para el caso de contratación de personal con discapacidad, se deberá observar lo establecido en el Art. 42 – numeral 33 del Código de Trabajo.
- Para el caso de contratación de personal femenino, se deberá observar lo establecido en el Art. 42 – numeral 34 del Código de Trabajo.
- El proveedor asumirá todas las responsabilidades y las obligaciones patronales dispuestas en; el Código de Trabajo, por la Ley de Seguridad Social y Leyes conexas.
- Aceptar que el SERCOP directamente o a través de terceros, verifique el cumplimiento de las condiciones del servicio, así como el cumplimiento del Convenio Marco, en cualquier momento del procedimiento de selección que ha convocado o de la ejecución del Convenio Marco en caso de que resulte adjudicado.
- El administrador/a del proveedor está obligado a cumplir con las atribuciones y responsabilidades establecidas conforme en el Art. 36 de la Ley Orgánica de Vigilancia y Seguridad Privada.
- El proveedor prestador del servicio está obligado a cumplir con lo establecido en el Art. 41 de la Ley Orgánica de Vigilancia y Seguridad Privada.
- Mantener vigente todos los permisos habilitantes para brindar el servicio de seguridad y vigilancia privada durante toda la vigencia del convenio marco.
- Mantener vigentes, durante toda la vigencia del presente Convenio Marco y de cada orden de compra derivada del mismo, las pólizas de seguro de responsabilidad civil contra daños a terceros, así como las pólizas de seguro de vida y accidentes para el personal que preste el servicio, conforme lo establecido en el Art. 39 de la Ley Orgánica de Vigilancia y Seguridad Privada y en las condiciones previstas en el presente pliego y en las fichas técnicas correspondientes. El proveedor será responsable de actualizar, renovar y presentar dichas pólizas de manera oportuna, asumiendo las consecuencias legales y contractuales derivadas de su falta de vigencia o cobertura.
- Además, el proveedor catalogado deberá remitir al SERCOP las renovaciones de todos los permisos habilitantes en un plazo máximo de quince (15) días posteriores a su emisión, bajo apercibimiento de terminación del convenio marco por incumplimiento.
- El proveedor que preste el servicio dentro de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica (CTEA) de Ecuador (Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe.) deberán cumplir obligatoriamente con la LOPCTEA.
- Además, declara, no estar inmerso en prácticas o conductas ilícitas o éticamente incorrectas durante todas las fases de la contratación. En caso de existir una denuncia o evidencia de estas posibles prácticas, el SERCOP terminará el Convenio Marco.

OCTAVA: REQUISITOS DE DESEMPEÑO

Para permanecer en el catálogo electrónico, los proveedores adjudicados adicionalmente se comprometen a cumplir con los siguientes requisitos de desempeño:

1. En el plazo máximo de un (1) año a partir de la fecha de suscripción del respectivo Convenio Marco, el proveedor catalogado debe presentar la postulación a un incentivo ambiental honorífico por buen desempeño ambiental presentado a la Autoridad Ambiental Nacional, basado en el número 3 del Art. 283 del Código Orgánico del Ambiente, o su versión vigente.

NOVENA: SERVICIOS ADJUDICADOS

Los servicios adjudicados al proveedor seleccionado son:

CPC	SERVICIO CATALOGADO
8525000217	Punto de servicio institucional de 24 horas de lunes a domingo permanente [mensual] con arma
8525000218	Punto de servicio institucional de 12 horas - lunes a domingo diurno [mensual] con arma
8525000219	Punto servicio institucional de 12 horas - lunes a domingo nocturno [mensual] con arma
8525000220	Punto de servicio institucional de 10 horas - lunes a viernes diurno [mensual] con arma
8525000221	Punto de servicio institucional de 8 horas - lunes a viernes diurno [mensual] con arma
8525000222	Punto de servicio temporal [por horas] con arma, diurno
8525000223	Punto de servicio temporal [por horas] con arma, nocturno

DÉCIMA: DURACIÓN

El presente Convenio Marco tendrá una vigencia de dos (2) años calendario, contados desde la fecha de suscripción. El SERCOP podrá prorrogar la vigencia del presente Convenio Marco sólo por el tiempo necesario para realizar y finalizar un nuevo procedimiento de selección de proveedores.

Nota para consideración del SERCOP: Aquellos Convenios Marco suscritos a posterior, se entenderán vigentes durante el tiempo restante de vigencia del primer Convenio Marco suscrito del Catálogo.

DÉCIMA PRIMERA: COBERTURA GEOGRÁFICA

Los proveedores catalogados podrán aumentar las provincias de cobertura para la provisión de los servicios ofertados, a fin de que ésta sea considerada durante la generación de órdenes de compra por parte de las entidades contratantes. Cabe aclarar que, la cobertura geográfica registrada ***NO PODRÁ SER DISMINUIDA***.

El precio referencial del servicio, cubre la cobertura geográfica seleccionada por el proveedor catalogado, a entera responsabilidad del mismo.

DÉCIMA SEGUNDA: INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROVEEDORES EN PRODUCTOS EXISTENTES DEL CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Posterior al proceso para la selección de proveedores y creación de la categoría en el Catálogo Electrónico, o luego de incorporado un nuevo producto conforme, los proveedores catalogados podrán solicitar al SERCOP en cualquier momento durante la vigencia de la categoría respectiva la incorporación a productos existentes conforme el Art. 102 del RGLOSNCP.

DÉCIMA TERCERA: ACTUALIZACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS Y PRECIO REFERENCIAL

El SERCOP por circunstancias imprevistas, económicas, técnicas, de fuerza mayor, o de caso fortuito, en cualquier momento durante la vigencia del producto, podrá actualizar las fichas técnicas de los servicios, de acuerdo a lo señalado por el Art. 98 del RGLOSNCP

DÉCIMA CUARTA: DESHABILITACIÓN DE PRODUCTOS DE PROVEEDORES CATALOGADOS

Conforme lo establecido en el Art. 99.14 de RGLOSNCP, reforma introducida por el Decreto Ejecutivo No. 57, publicado en Registro Oficial Suplemento 87 de 23 de julio del 2025, artículo 2, numeral 79, el SERCOP como administrador del Catálogo Electrónico podrá deshabilitar productos de proveedores catalogados.

DÉCIMA QUINTA: SUSPENSIÓN DE PROVEEDORES DEL CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Conforme lo establecido en el artículo 103 del RGLOSNCP el SERCOP como administrador del Catálogo Electrónico podrá suspender proveedores catalogados. De ser el caso que, el proveedor catalogado que no haya subsanado el requerimiento, se mantendrá la suspensión y, empezará el proceso de terminación de convenio marco de manera unilateral.

DÉCIMA SEXTA: DE LA TERMINACIÓN DEL CONVENIO MARCO

Los convenios marco terminarán por las causales señaladas en el Art. 105 del RGLOSNCP.

Los convenios marco terminan unilateralmente por las causales establecidas en los numerales 6, 8, 10, 11 del Art. 105 del RGLOSNCP; además, conforme el numeral 12 del Art. 105 del RGLOSNCP, de acuerdo a la naturaleza del servicio, el NO mantener vigente uno o todos los permisos habilitantes para brindar el servicio de seguridad y vigilancia privada durante toda la vigencia del convenio marco conforme lo establece la Ley Orgánica de Vigilancia y Seguridad Privada.

Es así que, antes de proceder a la terminación unilateral, el SERCOP notificará al proveedor catalogado, con la anticipación de diez (10) días término, sobre su decisión de terminarlo unilateralmente. Junto con la notificación, se remitirá el informe técnico, referentes al cumplimiento de las obligaciones del proveedor catalogado. La notificación señalará específicamente el incumplimiento en que ha incurrido el proveedor catalogado y le advertirá que de no remediarlo en el término señalado, se dará por terminado unilateralmente del convenio marco. Si el proveedor catalogado no justificare o remediare el incumplimiento, en el término concedido, el SERCOP podrá dar por terminado unilateralmente el convenio marco, mediante resolución de la máxima autoridad del SERCOP, que se comunicará por escrito al contratista y se publicará en portal de Contratación Pública del Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP. La resolución de terminación unilateral no se suspenderá por la interposición de reclamos o recursos administrativos, demandas ante los Tribunales Distritales de los Contenciosos Administrativo, arbitrales o de cualquier tipo o de acciones de amparo de parte del proveedor catalogado. El SERCOP también tendrá derecho a demandar la indemnización de los daños y perjuicios, a que haya lugar.

DÉCIMA SÉPTIMA: VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN

Durante la ejecución contractual de los respectivos convenios marco, el administrador del convenio marco podrá realizar las respectivas visitas técnicas a los proveedores catalogados con el propósito de verificar el Valor Agregado Ecuatoriano - VAE y/o cumplimiento de las fichas técnicas de los servicios del presente procedimiento, y demás condiciones establecidas en el pliego y en el convenio marco.

Conforme el art. 45 de la Ley Orgánica de Vigilancia y Seguridad Privada, el ente rector de seguridad ciudadana, protección interna y orden público; el ente rector en materia laboral y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social determinarán los mecanismos de coordinación interinstitucional necesarios para garantizar el cumplimiento de los derechos laborales del personal de vigilancia y seguridad privada.

Conforme el Art. 46 de la Ley Orgánica de Vigilancia y Seguridad Privada, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ejercerá el control e inspección en lo referente a la afiliación de sus trabajadores y demás beneficios sociales que regula la legislación de seguridad social.

EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LAS ÓRDENES DE COMPRA

DÉCIMA OCTAVA: GENERACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Con base en la definición de servicio estandarizado que consta en el Art. 1.2.- Definiciones, Título II, Reformas al Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, del Reglamento General a la Ley Orgánica de Integridad Pública y los artículos 107, y 108 del RGLOSNCP, las entidades contratantes generarán las órdenes de compra conforme el Art. 106 del RGLOSNCP, bajo las siguientes modalidades:

- Mejor oferta, que será aplicado para la generación de órdenes de compra cuyo valor sea igual o menor a 0,000002 del Presupuesto Inicial del Estado
- Gran Compra con Puja o Mejor Oferta, que será aplicado para la generación de órdenes de compra cuyo valor sea mayor a 0,000002 del Presupuesto Inicial del Estado

Además, conforme lo establecido en el Art. 108.1 introducido por el artículo 2, numeral 83 del Decreto Ejecutivo No. 57, publicado en Registro Oficial Suplemento 87 de 23 de julio del 2025, el SERCOP aplicará otros mecanismos de generación de órdenes de compra para lo cual comunicará con anterioridad al proveedor.

DÉCIMA NOVENA: DEL CONTRATO (FORMALIZACIÓN ORDEN DE COMPRA)

Una vez formalizada la orden de compra al contratista, cuya naturaleza es la de un contrato de adhesión, sus derechos y obligaciones se constituyen al amparo de lo establecido en el Código Civil en su Art. 1561 que reza: *"Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales"*. Y, de conformidad con los Arts. 43, 44 y 69 de la LOSNCP, así como el Art. 111 del RGLOSNCP, las órdenes de compra formalizadas directamente por la entidad contratante a través del Catálogo Electrónico, constituyen contratos autónomos e independientes que poseen vida jurídica por sí mismas; por lo que, a las órdenes de compra le regirán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General, relacionado a contratos en lo que fuese aplicable. En este sentido, corresponde diferenciar la modalidad de selección asumida por el SERCOP dentro del Convenio Marco, de la responsabilidad contractual de la entidad contratante al formalizar la orden de compra; en la cual, la primera es mantener en el Catálogo Electrónico a determinado proveedor para que oferte sus servicios para ser adquiridos de forma directa por las entidades contratantes; mientras que la segunda, es cumplir y gestionar todas las acciones para el cabal cumplimiento del contrato administrativo bilateral, celebrado entre el contratista y la entidad, y que para el efecto el SERCOP no posee inherencia alguna.

VIGÉSIMA: HABILITACIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES

Toda vez que la orden de compra tiene la naturaleza de un contrato de adhesión, el contratista deberá estar habilitado en el RUP, durante su generación, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 18 del RGLOSNCP inciso tercero.

VIGÉSIMA PRIMERA: ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

La Máxima Autoridad de la entidad contratante o su delegado, designará un administrador del contrato, quien de conformidad con lo previsto en el Art. 80 de la LOSNCP, y Arts. 110, 295, 296, 300, 303, 305 del RGLOSNCP; el cual será el responsable de tomar las medidas necesarias para garantizar la adecuada ejecución de las órdenes de compra realizadas al amparo del Convenio Marco, con estricto cumplimiento de sus cláusulas, cronogramas, plazos y precios previstos, debiendo velar por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones adquiridas, además de adoptar las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e imponer las multas y sanciones a que hubiere lugar. Esta responsabilidad, de acuerdo con la Ley, es administrativa, civil y penal, según corresponda.

VIGÉSIMA SEGUNDA: CARATERÍSTICAS DEL SERVICIO

Las características técnicas del servicio serán aquellas establecidas en las fichas técnicas, así como aquellas descritas en el pliego del procedimiento.

Jornada Laboral

El personal de vigilancia y seguridad privada goza de los derechos establecidos en la Constitución de la República, el Código del Trabajo y la Ley Orgánica de Vigilancia y Seguridad Privada.

Con base a lo establecido en su Art. 44 y de acuerdo al Art. 47 del Código del Trabajo, la jornada del personal de guardianía será de ocho horas diarias de manera que no exceda de cuarenta horas semanales, y con cuarenta y ocho horas consecutivas de descanso.

Se entenderá por jornada nocturna conforme el Art. 49 del Código del Trabajo la comprendida entre las 19h00 y las 06h00 del día siguiente, la cual gozará de un recargo del 25% al valor de la jornada normal. La remuneración por horas suplementarias y extraordinarias se lo realizará conforme el Art. 55 del Código del Trabajo.

El Art. No. 2 de la Ley de Seguridad Social, versa sobre la concepción de Sujetos de Protección, ya que el personal de guardianía es catalogado como un trabajador en relación de dependencia que cumple con las características que indica dicho articulado para ser beneficiario de la protección del Seguro General Obligatorio; así también, conforme el Art. 11 de la Ley de Seguridad Social que versa sobre (Materia Gravada), por cuanto el personal de guardianía por la naturaleza de su trabajo tiende a laboral fuera del horario normal en jornadas suplementarias y nocturnas, lo que genera un recargo adicional en sus ingresos.

Armamento y municiones

Conforme el Art. 24 de la Ley Orgánica de Vigilancia y Seguridad Privada, el control y registro de armas y municiones se lo realizará cumpliendo los requisitos establecidos por el ente rector de la defensa nacional.

Equipamiento:

Todos los guardias encargados de brindar el servicio, deben contar con la dotación adecuada de equipos y materiales, será de responsabilidad exclusiva de la compañía de seguridad, con base a lo detallado en la ficha técnica, según lo dispuesto por la Ley Orgánica de Vigilancia y Seguridad Privada

Uniformes

Las compañías de vigilancia y seguridad privada deberán contar con el respectivo permiso de uniformes conforme lo establece el Art. 64 de la Ley Orgánica de Vigilancia y Seguridad Privada.

Equipo de protección individual EPI

Conforme lo establece el Art. 65 de la Ley Orgánica de Vigilancia y Seguridad Privada, el guardia de seguridad privada contará con el equipo de protección personal, el mismo que será de uso normal, de uso especial y de protección y defensa, que será entregado en su totalidad por el empleador sin que se pueda descontar valores al personal de vigilancia y seguridad privada por este concepto.

Credenciales

Todo el personal encargado de la vigilancia y seguridad privada que forme de la empresa, debe contar con el carné de identificación laboral en las condiciones establecidas conforme el Art. 60 de la Ley Orgánica de Vigilancia y Seguridad Privada.

Capacitación

Todos los guardias encargados de brindar el servicio, deberán contar conforme lo establece la ficha técnica, con los niveles de capacitación, reentrenamiento y cursos de especialización que requieran el uso y manejo de armas, con certificado vigente; de conformidad con los Art. 51, 52 y 53 de la Ley Orgánica de Vigilancia y Seguridad Privada.

Cooperación

Conforme el Art. 26 de la Ley Orgánica de Vigilancia y Seguridad Privada, el personal de vigilancia y seguridad privada, debe cooperar con los organismos de seguridad; alertará por sí mismo o a través del centro de monitoreo de la compañía de forma inmediata y obligatoria al Sistema Integrado ECU 911 y colaborará con los organismos de seguridad del Estado conforme las causales establecidas, en los siguientes casos:

1. De manera preventiva, ante la sospecha del posible cometimiento de una infracción que ponga en peligro la integridad física de las personas o sus bienes.
2. Cuando se produzcan hechos de fuerza mayor o caso fortuito, que pongan en peligro la integridad física de las personas o sus bienes; y,
3. Cuando ocurran delitos o contravenciones flagrantes en su zona de responsabilidad.

Los prestadores de servicios de vigilancia y seguridad privada y su personal brindarán colaboración inmediata y proporcionarán información a la Policía Nacional en apoyo a la seguridad ciudadana.

Radios

Radio/s Handy con el respectivo certificado de homologación de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones – ARCOTEL; con la concesión de frecuencias otorgadas bajo el procedimiento establecido en la Ley de Telecomunicaciones conforme el Art. 29 de la Ley Orgánica de de Vigilancia y Seguridad Privada.

VIGÉSIMA TERCERA: PRECIO REFERENCIAL

El precio referencial de los servicios establecidos para este convenio marco cubre todos los costos en los que el contratista deberá incurrir para la provisión de dichos servicios en las condiciones y términos establecidos en el presente pliego y los descritos en las correspondientes fichas técnicas.

Será responsabilidad del contratista verificar lo establecido en el párrafo precedente y responsabilidad del administrador de la orden de compra corroborarlo.

Los precios referenciales podrán ser modificados por parte del SERCOP durante la vigencia del Convenio Marco. En caso de que el nuevo precio referencial no resultare conveniente para los intereses del proveedor catalogado, este deberá solicitar su suspensión temporal o definitiva de los servicios respectivos.

VIGÉSIMA CUARTA: GARANTÍAS

Las entidades contratantes, producto de la generación de las órdenes de compra, deberán solicitar las garantías que apliquen conforme: los Arts. 73, 74 y 75 de la LOSNCP referente a las garantías, en cualquiera de sus formas; y Arts. 260, 261, 262, 263, 264 y 265 del RGLOSNCP.

Garantía de fiel cumplimiento a favor de la entidad contratante

Para la garantía de fiel cumplimiento, la entidad contratante deberá observar lo establecido en el Art. 74 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; y, será devuelta conforme el Art. 263 del RGLOSNCP.

Garantía por anticipo

Se rendirá una garantía por anticipo siempre que la entidad contratante otorgue anticipo, la que deberá rendirse en cualquiera de las formas contempladas en el Art. 73 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Será facultad de la entidad requirente, emisora de la orden de compra, otorgar anticipos, si lo creyere pertinente conforme el Art. 265 del RGLOSNCP. En caso de que así fuera, el contratista deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el cien por ciento (100%) del valor del anticipo; y, será devuelta conforme el Art. 263 del RGLOSNCP.

El valor por concepto de anticipo será depositado en una cuenta que el contratista aperturará en un banco estatal o privado de propiedad de entidades del Estado en un cincuenta por ciento o más. El contratista deberá autorizar expresamente a la entidad contratante el levantamiento del sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo recibido. El administrador responsable de las adquisiciones a través de catálogo electrónico designado por la entidad contratante verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de devengar el anticipo o ejecución contractual. El anticipo otorgado se descontará en la liquidación económica final de la orden de compra, previa recepción del servicio a satisfacción de la entidad contratante y la suscripción de la correspondiente acta de entrega-recepción.

VIGÉSIMA QUINTA: POLIZAS

Póliza de seguro

Las compañías que brinden el servicio de seguridad y vigilancia privada deberán obtener las respectivas pólizas de seguro de responsabilidad civil contra daños a terceros, que puedan resultar perjudicados por la prestación de sus servicios, pólizas de seguro de vida y de accidentes para el personal que preste sus servicios en estas compañías conforme el Art. 39 de la Ley Orgánica de Vigilancia y Seguridad Privada.

VIGÉSIMA SEXTA: PATROCINIO JUDICIAL

Conforme lo establece el Art. 40 de la Ley Orgánica de Vigilancia y Seguridad Privada, las compañías prestadoras del servicio de seguridad y vigilancia privada asumirán los honorarios profesionales por patrocinio y gastos judiciales cuando el personal de vigilancia y seguridad privada haya actuado en defensa propia o de terceros en cumplimiento de sus labores y deba enfrentar procesos de investigación penal.

VIGÉSIMA SÉPTIMA: INICIO Y EJECUCIÓN DEL SERVICIO

Preparación para el inicio del servicio

El inicio de la ejecución contractual, se ejecutará conforme el Art. 288 del RGLOSNCP.

Una vez formalizada orden de compra en estado aceptada, el tiempo de inicio del servicio para los diferentes puntos de servicio de seguridad y vigilancia privada, será acordado conjuntamente entre la entidad contratante y el contratista, el cual no deberá ser mayor a 10 días laborables.

En caso de que el inicio del servicio coincida en sábados, domingos o feriados, el día de inicio se trasladará máximo hasta el primer día hábil, sin que esto implique el cobro de multas.

En ningún caso, la entidad contratante debe modificar los tiempos del servicio establecidas en el presente procedimiento. Los tiempos indicados en el presente procedimiento podrán ser modificados por el SERCOP durante la vigencia del presente Convenio Marco. En caso de que los nuevos plazos no resultaren convenientes para los intereses del proveedor catalogado, este deberá solicitar su suspensión temporal o definitiva de los servicios respectivos.

Previo a iniciar el Servicio de Seguridad y vigilancia privada (entre la formalización de la orden de compra y el inicio del servicio), el administrador de la orden de compra deberá verificar la siguiente documentación:

- Permiso vigente de operaciones de la compañía de seguridad emitido por el Ministerio del Interior u órgano competente; y, verificado a través del Sistema Informático de Compañías de Seguridad Privada – SICOSEP o su equivalente.
- El Contratista está obligado a presentar la nómina del personal para la prestación del servicio. La nómina deberá indicar el nombre completo, número de cédula de identidad, acreditación vigente otorgada por el Ministerio del Interior y el nivel de capacitación conforme las fichas técnicas.
- Permiso/s (credencial) vigente/s de porte y tenencia de cada una de las armas que serán usadas para brindar el servicio, emitido por el Comando Conjunto de Fuerzas Armadas u órgano competente; y, verificado a través del Sistema Informático de Compañías de Seguridad Privada – SICOSEP o su equivalente;
- Documentos originales que acredite el cumplimiento de la/las norma/s técnica/s conforme lo establecido en las fichas técnicas;
- Copia certificada u original del contrato de concesión de frecuencia otorgado por ARCOTEL o contrato de arrendamiento con el concesionario, vigente;
- Certificados de capacitación y reentrenamiento actualizado de cada uno de los guardias que vayan a brindar el servicio; y, verificado a través del Sistema Informático de Compañías de Seguridad Privada – SICOSEP o su equivalente;
- Certificado de uso de uniformes otorgado por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas o su equivalente;
- Pólizas de seguro de responsabilidad civil contra daños a terceros vigente durante la vigencia de la orden de compra, que puedan resultar perjudicados por la prestación de sus servicios;
- Pólizas de seguro de vida y de accidentes vigente durante la vigencia de la orden de compra de cada uno de los guardias que vayan a brindar el servicio;
- Garantía de fiel cumplimiento a favor de la entidad contratante, en el caso que aplique;
- Garantía por anticipo, en el caso que aplique;
- Cumplimiento de los atributos señalados en la ficha técnica;
- Para demostrar el cumplimiento con los mecanismos de aseguramiento y control de calidad, el oferente deberá presentar copias de los documentos originales que acredite el cumplimiento de la/las norma/s técnica/s conforme lo establecido en las fichas técnicas.

De existir incumplimiento en la entrega y/o verificación de uno de los requisitos señalados, el administrador de la orden de compra deberá observar lo establecido en el Art. 94 LOSNCP, para lo cual deberá observar el trámite señalado en el Art. 95 de LOSNCP.

Ejecución del servicio

En el presente procedimiento se considerará liquidaciones parciales del servicio de seguridad y vigilancia privada; por lo que, entre los 5 primeros días hábiles de cada mes (y durante toda la ejecución de la orden de compra), el administrador de la orden de compra deberá verificar la siguiente documentación:

- Permiso vigente de operaciones de la compañía de seguridad emitido por el Ministerio del Interior u órgano competente; y, verificado a través del Sistema Informático de Compañías de Seguridad Privada – SICOSEP o su equivalente;
- De ser el caso, que exista cambio de guardia, el Contratista está obligado a presentar la nómina del personal para la prestación del servicio. La nueva nómina deberá indicar el nombre completo, número de cédula de identidad, acreditación vigente otorgada por el Ministerio del Interior y el nivel de capacitación conforme las fichas técnicas.
- Permiso/s (credencial) vigente/s de porte y tenencia de cada una de las armas que serán usadas para brindar

el servicio, emitido por el Comando Conjunto de Fuerzas Armadas u órgano competente; y, verificado a través del Sistema Informático de Compañías de Seguridad Privada – SICOSEP o su equivalente;
- Certificados de capacitación y reentrenamiento actualizado de cada uno de los guardias que vayan a brindar el servicio; y, y, verificado a través del Sistema Informático de Compañías de Seguridad Privada – SICOSEP o su equivalente, en el caso de que hay habido cambio de guardias;
- Pólizas de seguro de vida y de accidentes vigente durante la vigencia de la orden de compra para los guardias que vayan a brindar el servicio, en el caso de que hay habido cambio de guardias.
- Durante el tiempo de vigencia de la orden de compra, el contratista deberá presentar los documentos y/o respaldos de la acreditación en cuenta de los pagos que por remuneración se efectúen a su personal. En caso de inconsistencias y/o retrasos, el SERCOP terminará el Convenio de manera unilateral.

De existir incumplimiento en la entrega y/o verificación de uno de los requisitos señalados, el administrador de la orden de compra deberá observar lo establecido el Art. 94 LOSNCP, para lo cual deberá observar el trámite señalado en el Art. 95 de LOSNCP.

VIGÉSIMA OCTAVA: RECEPCIÓN

- La recepción del servicio se realizará conforme el Arts. 112, 320, 325 del RGLOSNCP. El administrador se negará a recibir el servicio conforme el Art. 322 del RGLOSNCP.
- De ser el caso, la recepción presunta por parte del contratista se realizará conforme el Art. 323 del RGLOSNCP.
- De ser el caso, la recepción presunta a favor de la entidad contratante se realizará conforme el Art. 324 del RGLOSNCP.
- La liquidación económica contable de la orden de compra se lo realizará conforme el 326 del RGLOSNCP.

VIGÉSIMA NOVENA: PRÓRROGA Y SUSPENSIONES

- El procedimiento para la ejecución de prórrogas será conforme los Arts. 289, 290 del RGLOSNCP.
- El procedimiento de suspensión de plazos contractuales será conforme los Arts. 289, 291 del RGLOSNCP.
- La suspensión definitiva en la etapa contractual se lo realizará conforme el Art. 106.1 de la LOSNCP.

TRIGÉSIMA: FORMA DE PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA

Los pagos de las contrataciones realizadas a través de las órdenes de compra derivadas del Convenio Marco, se realizarán con cargo a las partidas presupuestarias de cada entidad contratante y se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas por la entidad.

Para el pago, la entidad contratante, como parte de los documentos solicitados para el control previo al devengado, requerirá de:

- Acta de entrega – recepción (Parcial o final) del servicio conforme lo establecido en el Art. 320, 325 y 326 del RGLOSNCP;
- Orden de compra;
- Factura del contratista. (Deberá observarse la normativa legal vigente respecto a la emisión de comprantes electrónicos emitida por el Servicio de Rentas Internas).
- Roles de pago de cada guardia con el desglose de horas suplementarias y extraordinarias;
- Comprobante de la transferencia electrónica realizada a cada guardia como único comprobante de pago mensual de las remuneraciones y beneficios sociales realizada por la empresa conforme lo establece el Art. 44 de Ley Orgánica de Seguridad y Vigilancia Privada;

El pago de los servicios objeto de las órdenes de compra en base a este procedimiento de selección, será realizado en dólares de los Estados Unidos de América y será efectuado directamente por cada entidad contratante al contratista. El costo del transporte será asumido por el contratista. No deberán existir costos adicionales para brindar el servicio objeto del presente instrumento.

El tiempo para la tramitación y control de pagos será conforme el Art. 326.1 del RGLOSNCP. Mientras que la información pública de los pagos se lo realizará conforme el Art. 326.2 de RGLOSNCP.

Las entidades contratantes deberán observar la normativa relacionada a la prohibición de retener indebidamente los pagos

al contratista, según establece el Art. 101 de la LOSNCP.

El SERCOP no es ni será considerado el responsable final del pago por las contrataciones del servicio adquirido a través del Catálogo Electrónico; dicha responsabilidad recae únicamente en las entidades requirentes; emisoras de las órdenes de compra.

Adicional, la entidad contratante deberá observar el plazo de pagos conforme la Ley Orgánica de Pagos en Plazos Justos, Primero las MYPES y su respectivo Reglamento General.

TRIGÉSIMA PRIMERA: MULTAS

Se aplicarán de acuerdo a lo establecido en el Art. 71 de la LOSNCP, Art. 292 del RGLOSNCP, siendo el procedimiento de imposición de multas, conforme lo dispuesto por el Art. 293 del RGLOSNCP, y se podrán impugnar conforme el Art. 294 del RGLOSNCP.

El valor de las multas será cancelado por el contratista o descontado del pago que la entidad deba efectuar al mismo. El cobro de las multas se lo realizará acorde con lo establecido por el administrador de la orden de compra.

Incumplimiento	Multa
Por cada día de retraso en brindar el servicio	Multa equivalente a la cantidad del cinco por mil (5/1000) sobre el valor de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecución.
Por incumplimiento total de las condiciones del servicio durante la ejecución de la orden de compra.	Multa equivalente a la cantidad del cinco por mil (5/1000) sobre el valor de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecución.
Por incumplimiento parcial de cualquiera de las condiciones del servicio durante la ejecución de la orden de compra.	Multa equivalente a la cantidad del uno por mil (1/1000) sobre el valor de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecución.

En el caso de que las multas superen el 5% del monto total de la orden de compra y que se hubiese extendido una garantía de fiel cumplimiento, la entidad contratante podrá efectivizar las multas impuestas al contratista a cargo de dicha garantía y podrá proceder con la terminación de la orden de compra acorde el número 3 del Art. 94 y el Art. 95 de LOSNCP.

En el caso de que las multas superen el 5% del monto total de la orden de compra, que NO se hubiese extendido una garantía de fiel cumplimiento y se llegase a liquidar la orden de compra, la entidad contratante podrá efectivizar las multas impuestas al contratista descontándolas de la liquidación total de la orden de compra.

En el caso de que las multas superen el 5% del monto total de la orden de compra, que NO se hubiese extendido una garantía de fiel cumplimiento y NO se llegase a suscribir el acta entrega recepción definitiva de la orden de compra, la entidad contratante podrá proceder con la terminación de la orden de compra, de acuerdo con lo señalado por el número 1 del Art. 94 y el Art. 95 de LOSNCP.

En todos los casos, las multas serán impuestas por el administrador de la orden de compra, el cual establecerá el incumplimiento, fechas y montos.

En los casos en los que el incumplimiento de entrega se origine por caso fortuito o fuerza mayor, en los términos establecidos en el Art. 30 del Código Civil, debidamente comprobados por el administrador de la orden de compra, no habrá lugar a la imposición de la multa por parte de la entidad contratante.

TRIGÉSIMA SEGUNDA: CONTRATO COMPLEMENTARIO

Conforme el Art. 85 de la LOSNCP, en el caso de que fuere necesario ampliar el servicio determinado por causas imprevistas o técnicas, debidamente motivadas, presentadas con su ejecución, la Entidad Contratante podrá celebrar con el mismo contratista, contratos complementarios. La aplicación de los contratos complementarios se la deberá realizar, conforme el Art. 87 de LOSNCP; Arts. 274, 286 del RGLOSNCP; certificación de fondos conforme el Art. 54 del RGLOSNCP.

TRIGÉSIMA TERCERA: DE LA TERMINACIÓN DE CONTRATOS

- Las órdenes de compra generadas pueden quedar sin efecto si la entidad contratante así lo requiere, y puede hacerlo, únicamente dentro de las veinte y cuatro (24) horas posteriores a la generación de la orden de compra, es decir, previamente a la formalización de la orden de compra. Por lo tanto, transcurridas las veinte y cuatro (24) horas desde la generación, la orden de compra se habrá formalizado de conformidad con el Art. 111 del RGLOSNCP.
- Las órdenes de compra formalizadas terminan, por incumplimiento de las obligaciones contractuales, conforme el Art. 92 numeral 1 de la LOSNCP y Arts. 306 del RGLOSNCP.
- Las órdenes de compra formalizadas terminan por mutuo acuerdo, conforme el Art. 92 numeral 2 y Art. 93 de la LOSNCP y Art. 307 del RGLOSNCP; por lo que, el procedimiento de terminación por mutuo acuerdo, se lo realizará conforme los Arts. 308 y 309 del RGLOSNCP.
- Las órdenes de compra formalizadas terminan unilateralmente, por parte de la entidad contratante, conforme el Art. 64, Art. 92 numeral 4 y Art. 94 de LOSNCP y Arts. 310 y 311 del RGLOSNP. La notificación y trámite procede de acuerdo con el Art. 95 de la LOSNCP y Art. 312 del RGLOSNCP. Por otro lado, el procedimiento para la inclusión en registro de contratistas incumplidos para las contrataciones por Catálogo Electrónico, se efectuará según lo señalado por los Arts. 330, 331 del RGLOSNCP. Mientras que, la rehabilitación del registro de contratistas incumplidos, se la realizará conforme el Art. 332 del RGLOSNCP.
- Las órdenes de compra formalizadas, terminan por causas imputables a la entidad contratante, según lo señala el Art. 96 de LOSNCP.
- Las órdenes de compra formalizadas, pueden terminar por: sentencia o laudo ejecutoriado que declaren la nulidad conforme el Art. 92 numeral 3 de la LOSNCP; por muerte del contratista o por disolución de la persona jurídica contratista, según el Art. 92 numeral 5 de la LOSNCP Art. 313 y 314 del RGLOSNCP.
- Las órdenes de compra formalizadas se anulan conforme el Art. 65 de LOSNCP.

TRIGÉSIMA CUARTA: RECLAMOS, APELACIONES Y DENUNCIAS

Las reclamaciones se realizarán de acuerdo con el Art. 102 de la LOSNCP y los Arts. 342, 343, 344, 345, 358 y 359 del RGLOSNCP; mientras que la apelación, conforme el Art. 103 de la LOSNCP, Art. 231 del COA, Art. 360 del RGLOSNCP.

TRIGÉSIMA QUINTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

La solución de controversias se realizará según la Ley de Arbitraje y Mediación; el Art. 126 del COA; Art. 104 de la LOSNCP; Arts. 326.1, 327, 328 del RGLOSNCP. Finalmente, en caso de surgir controversias en las que las partes no concuerden someterlas a los procedimientos de mediación y arbitraje y decidan acudir a sede judicial, el procedimiento se ventilará ante los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo, según lo dispuesto por el Art. 105 de LOSNCP; Art. 329 del RGLOSNCP, y las disposiciones aplicables del Código Orgánico General de Procesos - COGEP.

TRIGÉSIMA SEXTA: DOMICILIO Y NOTIFICACIONES

Para los efectos pertinentes, las partes suscribientes fijan sus domicilios en:

Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCOP
Plataforma Gubernamental Financiera, Amazonas entre Unión Nacional de Periodistas y Alfonso Pereira, Bloque Verde Piso 10.
Teléfonos (Convencional/Celular): 02 2440-050
Fax: 02 2440-050 ext. 1909
Web www.sercop.gob.ec
Quito – Ecuador

EQUIPO DE OPERACIONES TACTICAS EN SEGURIDAD EOTSWAG CIA. LTDA.
Dirección: Calle ALFREDO OBANDO LUNA 2-15 y JUAN DE SALINAS
Teléfono (Convencional/Celular): 0997644143/ 062610393
Correo electrónico: eotswag@hotmail.com
Ciudad – País: IBARRA -Ecuador

TRIGÉSIMA SÉPTIMA: ACEPTACIÓN DE LAS PARTES

Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo convenido en el presente instrumento y se someten a sus estipulaciones.

Dado, en la ciudad de San Francisco de Quito, DM, a 21 de agosto de 2025.

Firmado electrónicamente por:
MELANNIE DANIELA GRIJALVA ISIZAN
Validar únicamente con FirmaEC

Coordinadora Técnica de Catalogación
Mgs. Melannie Daniela Grijalva Isizan
Coordinadora Técnica de Catalogación
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

Firmado electrónicamente por:
CRISTIAN ANDRES ESPINOSA YEPEZ
Validar únicamente con FirmaEC

Sr./a ESPINOSA YÉPEZ CRISTIAN ANDRÉS
EQUIPO DE OPERACIONES TACTICAS EN SEGURIDAD EOTSWAG CIA. LTDA.
RUC:1792024501001

Firmado electrónicamente por: GABRIELA ALEXANDRA LLANO ESCOBAR Validar únicamente con FirmaEC	Firmado electrónicamente por: IVETT CAROLINA CAMPAÑA CORDOVA Validar únicamente con FirmaEC
Ing. Gabriela Alexandra Llano Escobar	Dra. Ivett Carolina Campaña Córdova
Elaborado	**Revisado**